ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
КЪМ ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА – СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ – ДОЛОМИТИ, ОТ НАХОДИЩЕ „КОНЕВЕЦ", РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОНЕВЕЦ, ОБЩИНА „ТУНДЖА", ОБЛАСТ ЯМБОЛ, СКЛЮЧЕН НА 18 ОКТОМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА И „ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД, ГР. ЯМБОЛ, ДОПЪЛНЕН С ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 ОТ 1 МАРТ 2012 Г.

Днес, 06.03. 2023 г. /шести март две хиляди двадесет и трета година/ в гр. София, Република България, на основание:

- чл. 36, ал. 2 и 4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ);
- Решение № 47 на Министерския съвет от 20 януари 2023 г. за даване на съгласие за изменение на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община „Тунджа", област Ямбол, сключен на 18 октомври 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Техностройˮ - Инженеринг 99" АД, гр. Ямбол, допълнен с допълнително споразумение № 1 от 1 март 2012 г., и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор, и
- чл. 52 от договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община „Тунджа", област Ямбол, сключен на 18 октомври 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Техностройˮ - Инженеринг 99" АД, гр. Ямбол, допълнен с допълнително споразумение № 1 от 1 март 2012 г. („Договора")

СТРАНИТЕ

1. МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, наричан за краткост **КОНЦЕДЕНТ,** представляван от Министъра на енергетиката – **РОСЕН ХРИСТОВ** от една страна, и

2. "ТЕХНОСТРОЙ – ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД, наричано за краткост **КОНЦЕСИОНЕР,** вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 128056792, със седалище и адрес на управление гр. Ямбол, Обходен път Запад № 21, представлявано от инж. Стоян Иванов – Изпълнителен директор, от друга страна,

сключиха настоящото допълнително споразумение към Договора, както следва:

Чл. 1. Срокът на предоставената концесия за добив на строителни материали – доломити от находище „Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община

„Тунджа", област Ямбол, се удължава с 15 (петнадесет) години, считано от 25 ноември 2024 г.

Чл. 2. Срокът на концесията се удължава при условията на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община „Тунджа", област Ямбол, сключен на 18 октомври 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Техностроя - Инженеринг 99" АД, гр. Ямбол, допълнен с допълнително споразумение № 1 от 1 март 2012 г., и на Решение № 47 на Министерския съвет от 20 януари 2023 г.

Чл. 3. (1) Концесионерът се задължава в срок до 8 (осем) месеца, считано от 25 ноември 2024г. да представи в Министерството на енергетиката:

1. изменение на цялостния работен проект за добив и първична преработка на подземни богатства от находището за срока на действието на договора до 25 ноември 2039 г.;

2. изменение на цялостния работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, за срока на действието на договора – 25 ноември 2039г., представляващ неразделна част от проекта по т. 1. Концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 (пет) години от срока на удължаването актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Проектът задължително съдържа информация за размера на необходимите средства по конкретните мероприятия. Концесионерът извършва ликвидация и рекултивация на засегнатите земи или консервация на миннодобивния обект за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект.

(2) Годишният работен проект за първата година от срока на удължението се предоставя заедно с проекта по ал. 1, т. 1.

(3) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по ал. 1, т. 1 или т. 2 или ал. 2 концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка по чл. 35, ал. 1 от Договора, за всяко едно задължение.

(4) След съгласуването на проектите по ал. 1 и ал. 2 от министъра на енергетиката, същите стават неразделна част от концесионния договор.

Чл. 4. (1) Концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за инвестиционното предложение за добив за срока на удължаване с оглед определяне на необходимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в съответствие с чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС.

(2) Проектите по чл. 3, ал. 1, т. 1 и т. 2 следва да бъдат разработени в съответствие с изискванията на чл. 83 и чл. 84, ал. 2 от Закона за подземните богатства и въз основа на влязло в сила решение по ОВОС, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение или на решение, с което е преценено да не се извършва ОВОС, постановено по реда на глава шеста от ЗООС и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.

(3) Съгласувателното становище на министъра на енергетиката е в съответствие с условията на решението по ал. 2. Решението на компетентния орган по околна среда относно внесените изменения и/или допълнения в инвестиционното предложение е задължителна предпоставка за съгласуване на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка.

(4) При възникнала необходимост от последващи изменения и/или допълнения на проектите по чл. 3, ал. 1 концесионерът уведомява компетентния орган по околна среда за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка с министъра на енергетиката.

Чл. 5. (1) Концесионерът се задължава в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на подписване на настоящото допълнително споразумение, да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишната вноска от обезпечението по чл. 26, ал. 2 от Договора, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на непарични задължения или при нарушаване на условие по концесията, за 2023 г.

(2) Гаранцията по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и е със срок на валидност до последния календарен ден на м. февруари 2024 г.

(3) Концедентът връща на концесионера оригинала на предоставената банкова гаранция за първото шестмесечие на 2023 г. в 30-дневен срок след представяне на банковата гаранция по ал. 1.

(4) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по ал.1 или 2, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойката по чл. 35, ал. 5 от Договора.

(5) В срок до 30 дни от съгласуването на проекта по чл. 3, ал. 1, т. 2 концесионерът се задължава да внесе дължимата за 2025 г. вноска от обезпечението по чл. 26, ал. 2 от Договора.

(6) Дължимата вноска за всяка година от срока на удължаването на концесията представлява 1/15 част от разликата между стойността на изменения цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и сумата по сметката, набрана за изтеклия срок на концесията.

Чл. 6. В чл. 9, ал. 2 от Договора се изменя така:

1. В т. 6, изречение първо думите „до 31 януари на съответната година" се заменят с „в срок до 15 ноември на годината, предхождаща годината, за която се отнася проектът";

2. Точка 22 се изменя така:

„22. При прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по чл. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 7. Член 22, ал. 1 от Договора се изменя така:

„**Чл. 22.** (1) Концесионерът е длъжен да извършва дейностите по предоставената концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства, свързани с опазването на земните недра чрез рационалното използване на подземните богатства и изискванията на действащото законодателство по опазване на околната среда, човешкото здраве, земеделските земи, горите и на културните ценности."

Чл.8. В чл. 24 ал. 4 от Договора се изменя така:

„(4) Срокът на концесията може да бъде удължаван при условията на нормативната уредба, действаща към датата на подаване на заявлението за удължаване."

Чл.9. Член 25 от договора се изменя така:

1. ал. 1 се изменя така:

„(1) Концесионерът се задължава да предостави на концедента безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. за концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по чл. 26, ал. 2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията."

2. ал. 3 се изменя така:

„(3) Банковата гаранция по ал. 1 е в размер на 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от

стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година."

3. ал. 4 се изменя така:

„(4) Банковите гаранции по ал. 3 следва да са валидни до последния календарен ден на м. февруари на следващата година."

4. ал. 5 се изменя така:

„(5) В случай на пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение, на което и да е от договорните задължения от страна на концесионера, концедентът има право да събере дължимите по договора суми, произтичащи от концесионни плащания, дължима вноска по чл. 26, ал. 2, ДДС, лихви и неустойки, като отправи писмено искане до съответната банка, копие от което изпраща на концесионера."

Чл.10. Член 35 от Договора се изменя и допълва така:

1. в ал. 1 думите „на непаричните задължения по чл. 9, ал. 2, т. т. 3, 4, 6, 7 и 13" се заменят с „на непаричните задължения по чл. 9, ал. 2, т. т. 3, 4, 6, 7, 13 и 14";

2. ал. 5 се изменя така:

„(5) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на някое от задълженията по чл. 25, ал. 1, 3 или 4 или по чл. 26, ал. 2 или 3, изречение второ, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто от стойността на съответната гаранция/вноска по финансовото обезпечение за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на гаранцията/вноската по финансовото обезпечение."

3. създават се ал. 6-8 със следното съдържание:

„(6) При пълно неизпълнение или неточно, включително забавено изпълнение на задължението по чл. 25, ал. 6, концесионерът дължи освен реално изпълнение и неустойка за забава в размер на 0,5 на сто на ден, изчислена върху частта от банковата гаранция, която е усвоена от концедента, но не е довнесена от концесионера в указания 10-дневен срок, но не повече от стойността на гаранцията.

(7) При неизпълнение на задълженията за извършване на парична вноска по финансовото обезпечение по чл. 26, концедентът има право да събере дължимата сума от гаранцията по чл. 25.

(8) Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси и обезщетение по общите правила."

Чл. 11. Член 41 от Договора се изменя така:

1. В ал. 1 след думите „в случаите по" се добавя „чл. 20, изречение първо".

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) При прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да предаде обекта на концесия по чл. 1 при условията и по реда на действащото към момента на предаването законодателство."

Чл. 12. Член 47 от Договора се изменя така:

„**Чл. 47.** Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:	**ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:**
Република България	Република България
гр. София 1000	гр. Ямбол
ул. "Триадица" № 8	Обходен път Запад № 21
Министерство на енергетиката	**„ТЕХНОСТРОЙ-ИНЖЕНЕРИНГ 99" АД**
телефон: 02 9263 197; 02 9263 272;	тел. 046 661 981; 0898 999 444
факс: 02 9263 252	факс: 046 661 980
	e-mail: tse_office@yambollan.com"

Чл. 13. Член 49 от Договора се изменя така:

„Чл. 49. В случай на неизпълнение на задължението по предходния член, съобщение, изпратено на стария адрес (в т.ч. и електронен) или факс ще се счита за изпратено по надлежния ред."

Чл. 14. Навсякъде в Договора, освен в преамбюла, думите „министърът/министъра на икономиката, енергетиката и туризма" и „Министерството/Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" се заменят съответно с „министърът/министъра на енергетиката" и „Министерството/Министерство на енергетиката".

Чл. 15. Приложение № 4 „Образец – отчет за дължимото концесионно плащане" към Договора, се заменя с Приложението към това допълнително споразумение.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Приложение - образец-отчет за дължимото концесионно плащане.

Настоящото допълнително споразумение съдържа 7 (седем) страници, изготви се в два еднообразни екземпляра – по един за концедента и за концесионера, неразделна част е от Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – доломити, от находище „Коневец", разположено в землището на с. Коневец, община „Тунджа", област Ямбол, сключен на 18 октомври 2011 г. между Министерския съвет на Република България, представляван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и „Техностройт - Инженеринг 99" АД, гр. Ямбол, допълнен с допълнително споразумение № 1 от 1 март 2012 г., и влиза в сила от

датата на подписването му, с изключение на чл. 1, чл. 2 и чл. 4, които влизат в сила от 25 ноември 2024 г.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

.....

РОСЕН ХРИСТОВ
МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

.....

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ОБРАЗЕЦ

О Т Ч Е Т

ЗА ДЪЛЖИМОТО КОНЦЕСИОННО ПЛАЩАНЕ

ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА

Находище:	„Коневец"
Подземно богатство:	доломити
Концесионен договор от:	..... г.
Период на отчитане:	от.....до.....
Концесионер:	
адрес:	
телефон:	
факс:	
e-mail:	

ПЕРИОД НА ОТЧИТАНЕ – шестмесечие: януари – юни; юли – декември.
СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ В МЕ – 15-то число на месеца, следващ отчетното шестмесечие

КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

ЗА ПЕРИОДА ОТ _____ДО _____

(Чл. 1 и чл. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали (ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, бр. 46/2007 г.)

№	Показател	Мярка	Стойност
I.	**КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОБИТО ПОДЗЕМНО БОГАТСТВО ОТ НАХОДИЩЕТО**		
1.	Добито подземно богатство (плътна минна маса)	куб. м	
2.	Обемно тегло	т/куб. м	2.6
3.	Добито подземно богатство (р. 1 х р. 2)	тона	
4.	База за изчисляване на концесионното възнаграждение – средно-претеглена продажна цена	лв./т	
5.	Процентен размер на концесионното възнаграждение	%	7
6.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство (р. 4 х р. 5/100)	лв./т	
7.	Концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква "а" от Методиката (база за цената 2005 г.)	лв./т	0,30
8.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за базисната ..... г.	%	
9.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за базисната ..... г. (р. 7 х р. 8)	лв./т	
10.	Индекс на изменение на цената на строителните материали за ..... г.	%	
11.	Индексирано концесионно възнаграждение за единица добито подземно богатство, съгласно чл. 1, ал. 4 от Методиката за ..... г. (р. 9 х р. 10)	лв./т	
12.	Концесионно възнаграждение за добито количество подземно богатство (р. 3 х по-голямата стойност от р. 6, р. 9 и р. 11)	лева	
II.	**МИНИМАЛЕН РАЗМЕР НА КОНЦЕСИОННОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**		
13.	Количество добито подземно богатство, прието като база за изчисляване на минималния размер	т/6 мес.	19 500
14.	Минимално концесионно възнаграждение, съгласно чл. 21, ал. 5 от договора за концесия (р. 13 х по по-голямата стойност от р. 9 и р. 11)	лева	
15.	Дължимо концесионно възнаграждение за отчетния период (по-голямата сума от р. 12 и р. 14), в т.ч.:	лева	
	– в приход на държавния бюджет (р. 15 х 50%)	лева	
	– в приход на бюджета на община „Тунджа" (р. 15 х 50%)	лева	
16.	Дължимо ДДС (р. 15 х 20%)	лева	
17.	Обща сума за внасяне (р. 15+р. 16)	лева	

ДАТА:_____ ПЕЧАТ: КОНЦЕСИОНЕР: _____

(подпис)

_____

(име, фамилия, длъжност)

	Забележка:
1.	КОНЦЕДЕНТЪТ може да изисква от КОНЦЕСИОНЕРА допълнителна информация, обосновки и разчети по данните в отчетната форма, както и да извършва проверки, свързани с достоверността на изходните данни и правилното определяне на размера на дължимото концесионно плащане.
2.	"Минималните стойности на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по ал. 3 се индексират ежегодно с процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по информация, предоставена от Националния статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г." (чл. 1, ал. 4 от Методика за определяне на конкретния размер на концесионното плащане за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали, обн., ДВ, бр. 59/1999 г., изм. и доп., ДВ, 46/2007 г.) и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му изменения.